

[1년이상 경과된 감정가액 활용 부적정]

□ 「압류재산매각대행업무처리요령」 제13조제3항에 따르면 공매 공고일 현재 감정평가일로부터 1년 이상 경과되고 현저한 가격 변동이 예상되는 경우에는 세무서장과 협의하여 재평가함을 원칙으로 하도록 되어 있음

○ 그런데 2017. 3. 14. ◇◇◇세무서로부터 수입한 체납자 △△△ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘■□■도 ○○군 △△면 □□리 XXX’(전 281㎡)의 경우 기존 감정평가일은 2017. 4. 24., 감정가액은 11,240천 원이었고 ◇◇◇세무서로부터 공매보류요청 후 다시 재개 요청 받아 감정일로부터 2년 2개월(814일)이 경과한 2019. 7. 17. 공매공고를 진행하였는데 공매공고일 시점의 공시 지가가 기존 감정평가일 대비 26% 상승하였는데도 가격변동 검토 및 재감정 협의를 하지 않고 기존 감정가액을 매각예정 가격으로 하여 공매진행하여 감정가액 대비 170%인 19,100천 원에 매각되는 등

- 가격변동 검토 없이 1년 이상 경과된 감정가액을 활용하여 감정가액 대비 110% 이상의 가격으로 매각된 3건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치